

DERECHO ADMINISTRATIVO 1

SEMANA 14

**POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

RIESGO REPUTACIONAL: ¿QUÉ ES?



<https://gestion.pe/blog/riesgosfinancieros/2012/04/el-riesgo-reputacional-y-su-ge.html?ref=gesr>

IMPORTANCIA



LOGRO DE LA SESIÓN



Al finalizar la sesión, el estudiante describe lo que es el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, a través de la elaboración de un mapa conceptual.

TEMA PRINCIPAL

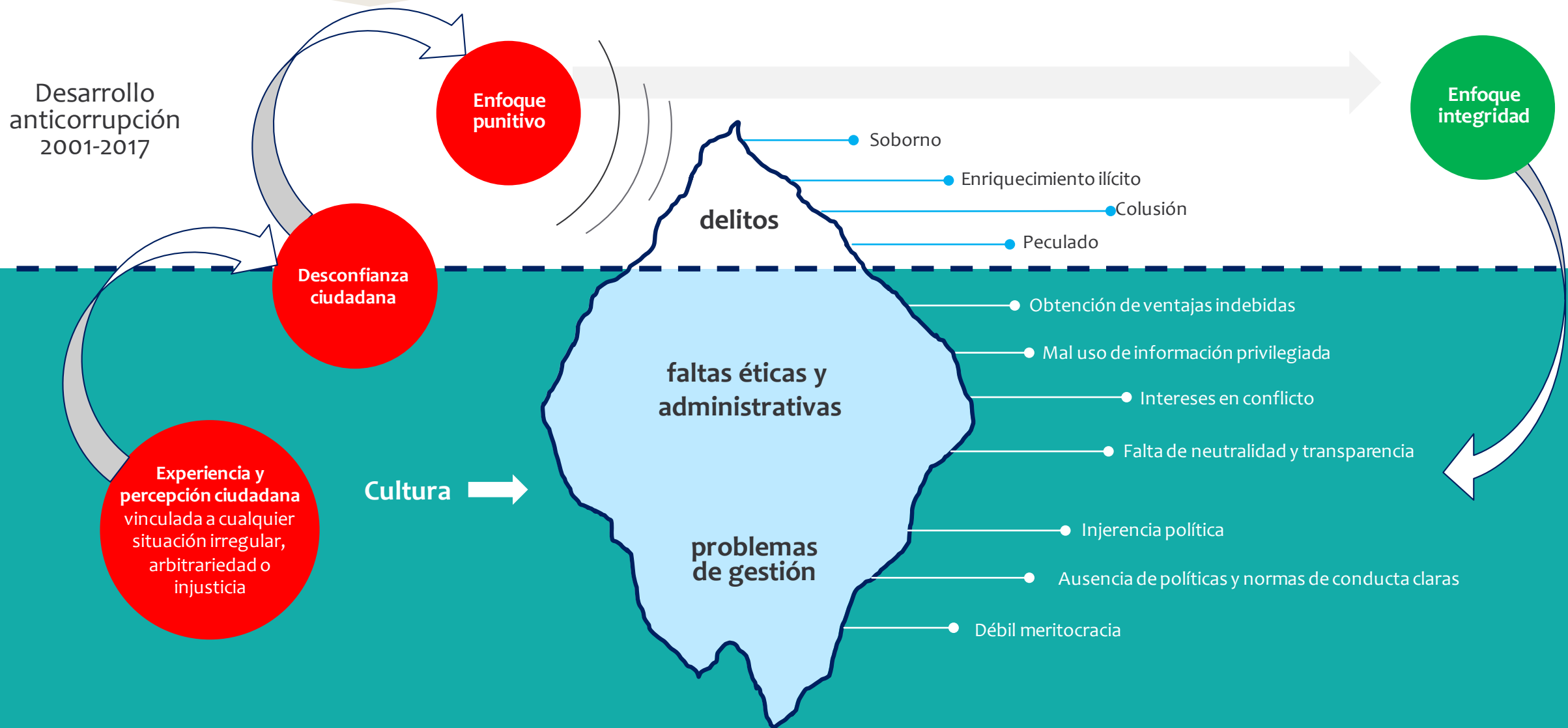


- Plan Nacional de integridad y lucha contra la corrupción.

En el lenguaje coloquial tenemos diferentes maneras para referirnos al fenómeno:

Coima, mordida, transa, engrase, aceitar, diezmo, romper la mano, para su gaseosa, su cariño, un incentivo, una contribución, para su menú, mojar la mano, propina, el 20%, 15%, 10% o 5%, por lo bajo, la plata viene sola, etc.

¿CÓMO HEMOS ENFRENTADO DESDE EL ESTADO LA CORRUPCIÓN?



Situación de la corrupción en el país:

1. **Ámbito económico**

2. **Ámbito político**

3. **Ámbito social**



1. ÁMBITO ECONÓMICO

En la década de los 90

En el 2001, El Instituto Nacional Anticorrupción (INA) calculó como costo total de la corrupción en la década de los 90, un total de **1 800 millones de dólares (4 600 millones de soles)**.



1. ÁMBITO ECONÓMICO

Con **4,600 millones** de soles se pudo...



- Construir **180** colegios



- Construir **36** hospitales de 200 camas c/u



- Generar **100,000** puestos de trabajo



2. AMBITO POLÍTICO

La corrupción desplaza después de 48 meses a la delincuencia como el principal problema que afecta a la ciudadanía

INEI, a través de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), aplicada en el periodo noviembre 2016–abril 2017, informó que **48,1%** de la población de 18 y más años opina que **la corrupción es el principal problema que afecta al país**, superando a la delincuencia con un 44,5%.

Corrupción desplaza a delincuencia como principal problema que afecta al país

Lunes, 12 de junio del 2017

POLÍTICA



11:27

En opinión de la ciudadanía, el principal problema que afecta al país es la **corrupción**, desplazando después de 48 meses a un segundo lugar a la **delincuencia**.



3. AMBITO SOCIAL

Acceso discriminatorio de los servicios públicos

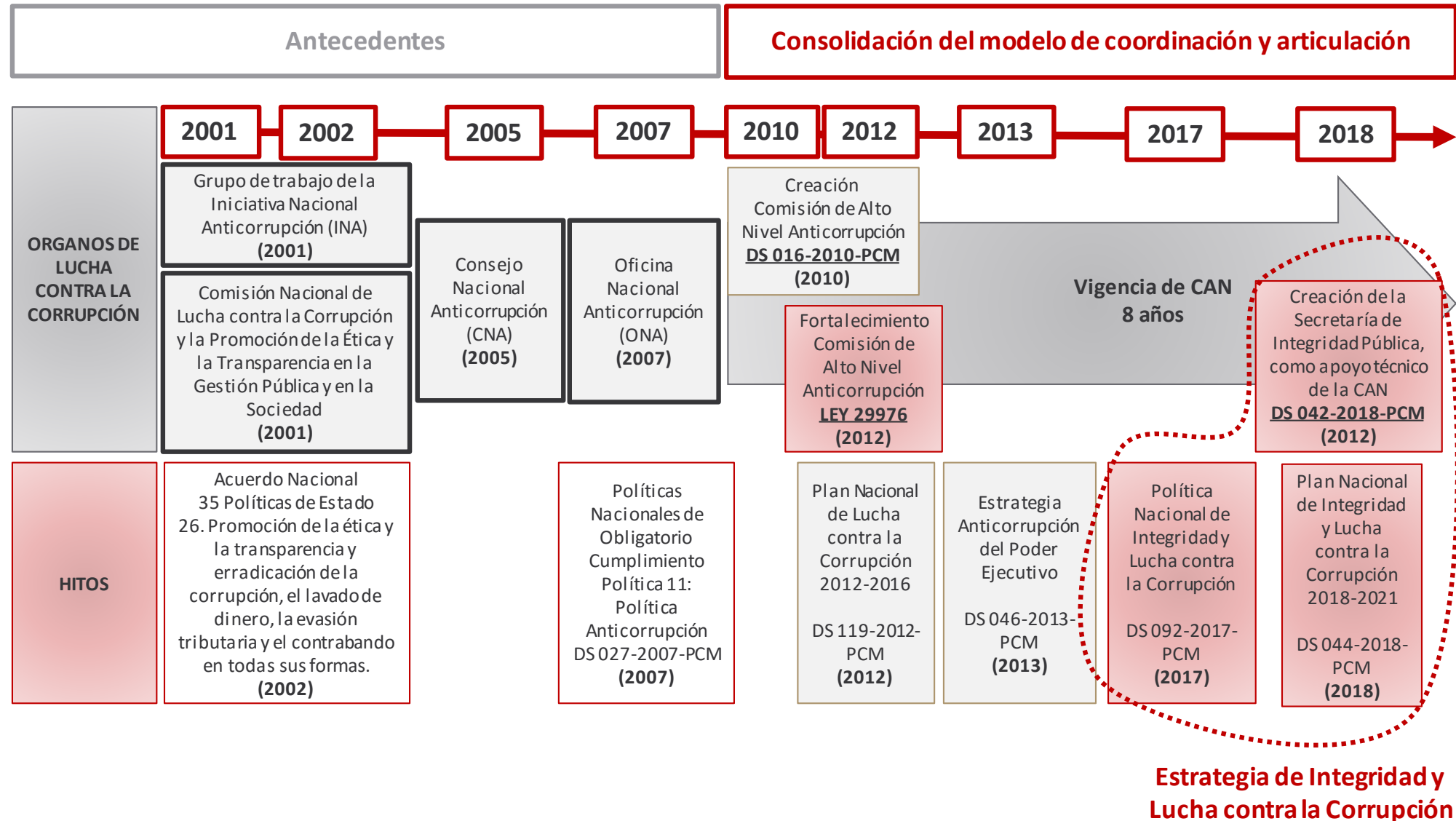
Afectando principalmente a poblaciones en riesgo como las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, población pobre, etc. Los principios democráticos y el Estado de Derecho son también vulnerados.



¿Cómo se ha respondido a la corrupción?



Desarrollo de esfuerzos anticorrupción



2019: Año de la Lucha contra la corrupción y la impunidad

El enfoque de *integridad*



G20



Enfoque punitivo

(Cultura de casos reactiva)

Enfoque de integridad

(Cultura proactiva)

¡No se descuida el
aspecto
sancionador!

Estándar de
cumplimiento
(modelo de integridad pública)

+

Identificación de
riesgos y diseño de
controles eficientes
(corrupción, conductas y
prácticas cuestionables)

+

Centrado en la
persona
(ciudadanos y funcionarios)

+

Mayor comunicación

Estrategia de Integridad y Lucha contra la Corrupción



D.S. 092-2017-PCM

- Política pública formulada participativamente, con el aporte de las principales entidades públicas, representantes del sector privado y de la sociedad civil, bajo la conducción de la CAN.
- Ordena e integra las decisiones adoptadas en materia de lucha contra la corrupción, propone el desarrollo de un Sistema Nacional de Integridad Pública y propone medidas para fortalecer la capacidad del Estado para el control de la corrupción.
- Establece 3 ejes de intervención y 13 objetivos:
 - i. Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción **(5 objetivos)**
 - ii. Identificación y Gestión de Riesgos **(4 objetivos)**
 - iii. Fortalecer la capacidad de sanción del Estado frente a los actos de corrupción **(4 objetivos)**
- Determina metas, define entidades responsables, plantea lineamientos y estándares de cumplimiento.



LA CORRUPCIÓN ES UN PROBLEMA PÚBLICO



El **48% de peruanos** considera que la corrupción ha desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta a la ciudadanía, según la última Encuesta Nacional de Hogares del INEI.



Al 2016 se registraron **32,925 casos** en trámite por delitos de corrupción a nivel nacional de acuerdo a cifras de la Procuraduría Anticorrupción.



Al cierre del 2015, se calculó que el Perú pierde más de **12 mil millones** de soles [2% del PBI aprox.] al año debido a la corrupción, según estimaciones de la Contraloría General de la República.

EL ESTADO RESPONDE CON LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

▶ La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción es un instrumento de gestión que define los objetivos, lineamientos, metas y los estándares nacionales que deben cumplir las instituciones del Estado para prevenir la corrupción y contrarrestar sus efectos.

▶ La Política Nacional contribuirá a profundizar la coordinación de la acción del Estado para la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad, bajo un enfoque integral, multisectorial y participativo entre el sector público, sector privado y sociedad civil.

▶ La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) asumirá la labor de coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que conlleva la participación de todas las entidades de la administración pública, sociedad civil y sector empresarial.

EJES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO EN:

- ✓ **PREVENCIÓN,**
- ✓ **SANCIÓN**
- ✓ **IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS**

ACTORES ESTRATÉGICOS



El Estado: Poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Gobiernos Regionales y Locales, y organismos autónomos constitucionales.

Impulsar las reformas legales e institucionales necesarias en materia de integridad y lucha contra la corrupción, brindar espacios y mecanismos para la participación del sector empresarial, sociedad civil organizada, sector académico y ciudadanía en la elaboración de los planes y/o estrategias.



El Sector Privado - Ciudadanía: Gremios empresariales, colegios profesionales, sociedad civil organizada y los medios de comunicación.

Impulso de acciones de vigilancia y promoción de la ética, -por ejemplo- normas de conducta en los gremios con sanciones ejemplares en caso de incumplimiento o faltas graves.



El Sector Académico: Universidades nacionales y privadas, centros de investigación y otros similares.

Investigar, analizar y recomendar las medidas preventivas y/o sancionadoras más adecuadas para combatir la corrupción, debe ahondar sus esfuerzos en la investigación de las causas, motivos y/o circunstancias que propician el fenómeno de la corrupción en nuestro país.

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

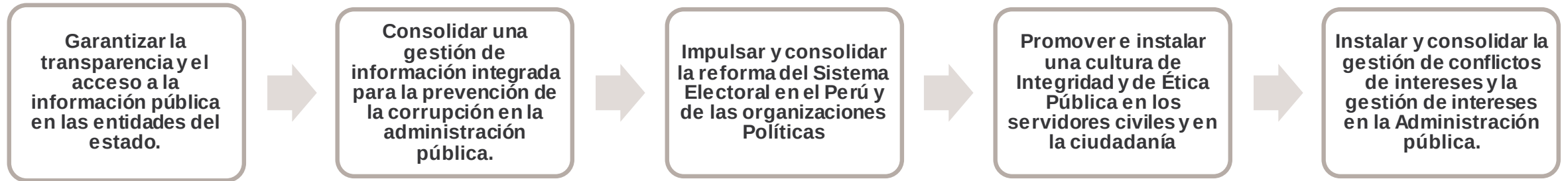
La corrupción es entendida como:

“El mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales.”

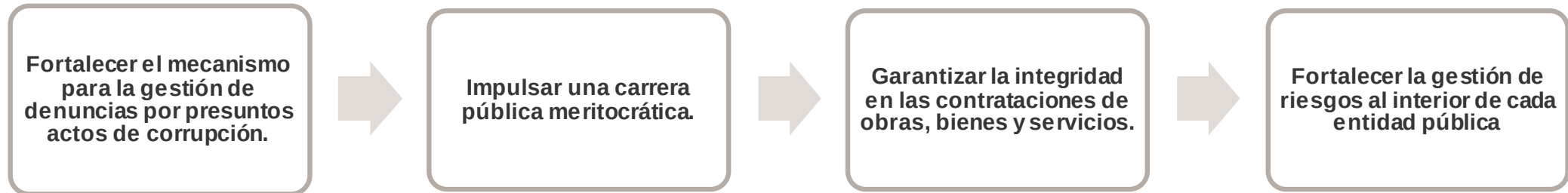
Causas y hallazgos

Causas de la Corrupción	Hallazgos
1. Poco reconocimiento de los principios éticos y valores morales.	• Acciones de promoción de la Ética Pública de poco impacto.
2. Alcance limitado de las acciones anticorrupción en el ámbito regional o local.	• Debilidad de los mecanismos de prevención de la corrupción. • Debilidad de los mecanismos de investigación, persecución y sanción de la corrupción a nivel subnacional.
3. Escasa coordinación entre entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción.	• Coordinación deficiente en el sistema de justicia penal de lucha contra la corrupción.
4. Información desigual y no estandarizada sobre corrupción.	• Ausencia de bases de datos anticorrupción interoperables.
5. Escasos mecanismos para mejorar la capacidad de sanción de la corrupción.	• Deficiente diligencia de los procesos penales por delitos de corrupción.
6. Insuficiente capacidad de los mecanismos para la detección temprana.	• Dificultades en la implementación del Sistema de Control Interno.
7. Escaso liderazgo orientado al cumplimiento de las responsabilidades	• Escaso optimismo de la población con respecto a las acciones de lucha contra la corrupción. • Desconfianza generalizada en las entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción.

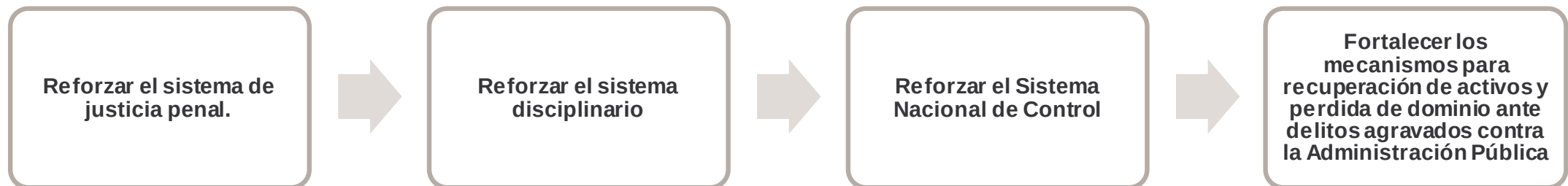
1. Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción



2. Identificación y gestión de riesgos



3. Fortalecer la capacidad de sanción del Estado frente a los actos de corrupción



Estrategia de Integridad y Lucha contra la Corrupción



D.S. 044-2018-PCM

- Herramienta de implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Se planteo en base a un amplio marco referencial:
 - i. Informe de la Comisión Presidencial de Integridad
 - ii. Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú.
 - iii. 100 Acciones propuestas por el Fiscal de la Nación
 - iv. Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas
- Establece 69 acciones estratégicas que desarrollan los 13 objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- Desarrolla principalmente una estrategia de prevención, 50 acciones de las 69 se vinculan a fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a la corrupción y en el desarrollo de una cultura de integridad.
- Propone un modelo de integridad, como estrategia de implementación a ser desarrollado en todas las entidades públicas

Enfoques del Plan

- ✓ **Enfoque preventivo.** “**PREVENCIÓN ANTES QUE SANCIÓN**”. Las acciones inciden en generar una cultura de integridad y de prevención de la corrupción.
- ✓ **Enfoque de priorización.** El Plan acoge recomendaciones formuladas por **i)** la Comisión Presidencial de Integridad, **ii)** la OCDE en su Estudio de Integridad, **iii)** el Ministerio Público, priorizando su aplicación en una línea de tiempo, **iv)** Compromiso de Lima suscrito en VIII Cumbre de las Américas.
- ✓ **Enfoque hacia gestión descentralizada (subnacional).** Las acciones del Plan están orientadas –de manera especial- a fortalecer la institucionalidad para prevenir y combatir la corrupción a nivel subnacional.
- ✓ **Enfoque social.** Se visibiliza la necesidad de cerrar brechas sociales y económicas que profundizan los efectos negativos hacia **poblaciones vulnerables** como personas de bajos recursos económicos y las mujeres.
- ✓ **Enfoque participativo.** La elaboración del Plan es fruto de participación activa de sector público (CGR, MP, PJ, MINJUS, DP, CNM, SERVIR, OSCE, ANGR, AMPE, Congreso), **sector privado (CONFIEP, CCL y SNI)**, y sociedad civil (PROÉTICA, Consejo de la Prensa Peruana, Iglesias y centrales sindicales).



**Decreto Supremo
N° 044-2018-PCM –
26 Abril 2018**

EJES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES
Prevención	5	29
Riesgos	4	21
Sanción	3	19
TOTAL	12	69

Acoge recomendaciones de:

- Comisión Presidencial de Integridad
- OCDE
- Cumbre de las Américas (Compromiso de Lima)

Nivel transversal (país)

- ✓ Fortalecer cada una de las entidades que conforman la **cadena de valor anticorrupción** (CGR - PNP – MP – Procuraduría Anticorrupción - PJ) para garantizar adecuada detección, investigación y sanción de la corrupción
- ✓ **Reforma electoral, política y de justicia**
- ✓ Fortalecer procesos de **contrataciones** y de **obras públicas**
- ✓ **Carrera pública meritocrática**
- ✓ Priorización en la construcción de una **cultura de valores** (educación y formación)

El modelo de integridad público



1. Creación de la Secretaría de Integridad Pública



22 de abril de 2018

D.S. 042-2018-PCM

- Decreto Supremo 042-2018-PCM dispone la fusión por absorción de la Coordinación General de la CAN a la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Objetivo: contar en el Estado con un órgano técnico encargado de conducir, implementar y evaluar la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, de aplicación a nivel de todo el Estado Peruano.
- Facultad de emitir directivas, directrices, lineamientos y opiniones técnicas relacionadas al establecimiento de una cultura de integridad.

Siguiente paso: SISTEMA FUNCIONAL DE INTEGRIDAD

Mapa de Riesgos, Mitigación y Responsabilidades (Material final para el MINDEF)

FASE DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL

3

Nº	Tema	Riesgo General	Riesgos Específicos	Fuentes del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Propuesta de Mitigación	Dependencias responsables	Posibles Responsabilidades del Servidor Público		
									Administrativas (PAD y PAS)	Civiles	Penales
1	Ámbito de aplicación de la norma de Contrataciones del Estado	Inaplicación injustificada de la norma de Contrataciones del Estado, buscando beneficios indebidos	- Incorrecta planificación de la compra - Fraccionamiento - Direccionamiento ilegal de la compra a determinado proveedor, marca o tipo de producto - Indefinición de las competencias dentro de la Entidad - No exigencia de la certificación para los servidores involucrados en la compra - Inaplicación de normativa de los demás sistemas administrativos relacionados con la compra (tesorería, contabilidad, presupuesto, planificación, entre otros) - Vulneración de los Principios de Integridad, Concurrencia, Competencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Publicidad, entre otros - Inaplicación de los controles y supervisión del OSCE y PERÚ COMPRAS - Aplicación de otros sistemas de contratación inadecuados como la administración directa	i) Servidores públicos que originan, aceptan y/o toleran actos de corrupción buscando un beneficio directo o indirecto con la contratación fuera de la normativa de Contrataciones del Estado ii) Inexistencia o insuficiente coordinación entre las dependencias obligadas e involucradas con la correcta planificación de la contratación (Área Usuaria, OEC, Presupuesto, Planificación y funcionario que aprueba y modifica el PAC) iii) Inexistencia o insuficiente capacitación de los servidores públicos	Muy Grave	Alto	• Implementar una hoja de cotejo sobre requisitos de ámbito de aplicación normativa (aspecto subjetivo, objetivo y presupuestal) • Exigir análisis costo beneficio en caso sea legalmente permitido otro sistema de contratación • Capacitar a las áreas involucradas en la planificación de la contratación (Programación Multianual de Inversiones, Presupuesto y planificación de la Contratación Estatal)	✓ Titular de la Entidad ✓ Área Usuaria ✓ Órgano Encargado de las Contrataciones	Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) - Transgredir los principios, deberes y prohibiciones señaladas en la Ley del Código de Ética de la Función Pública - Negligencia en el desempeño de las funciones - Impedir el funcionamiento del servicio público - Utilizar o disponer los bienes de la Entidad pública en beneficio propio o de terceros - Abusar de su autoridad o usar la función con fines de lucro - Causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones,	✓ Responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que el servidor público causa a los particulares en el ejercicio de sus funciones. ✓ Responsabilidad en la que incurre un servidor público por los daños y perjuicios causados en los bienes y derechos de la Entidad en la que sirve. ✓ Responsabilidad civil del servidor	Contra el Orden Económico - Venta ilícita de mercaderías Contra la Tranquilidad Pública - Organización Criminal Contra la Administración Pública - Violencia contra la autoridad para obligarle a algo - Violencia contra la

Principales funciones de la Secretaría de Integridad

- a) Proponer, coordinar, conducir, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias, en materia de integridad y ética pública; articulando y coordinando con las demás entidades, en los casos que corresponda.
- b) Proponer normas y aprobar directivas, lineamientos, metodologías y demás herramientas, en materias de su competencia; así como supervisar su cumplimiento.
- c) Emitir opinión técnica, cuando corresponda, en las materias de su competencia, conforme a la normativa vigente;
- d) Brindar apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y ejercer las funciones que establece el artículo 6 de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción;
- e) Formular recomendaciones a las entidades de la Administración Pública en materias de su competencia.
- f) Gestionar la implementación de programas, proyectos u otros mecanismos destinados a promover las materias de integridad pública y ética pública; según corresponda.
- g) Administrar los registros, catálogos, portales, entre otros, vinculados con las materias a su cargo.
- h) Expedir resoluciones en materias de su competencia.
- i) Realizar acciones orientadas a promover una cultura de integridad pública sobre la base de la ética.
- j) Promover programas de incentivos no pecuniarios por el cumplimiento destacado de las entidades públicas y servidores civiles de las normas y acciones vinculadas con la integridad pública y ética pública.
- k) Generar y administrar información cuantitativa y cualitativa en las materias a su cargo, a fin de desarrollar indicadores que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas.
- l) Otras funciones que le asigne el/la Secretario/a General y aquellas que le sean dadas por normativa expresa.

2017



2018



UNA NUEVA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN

Fortalecimiento institucional e interinstitucional

Reformas de alto nivel

Modelo de integridad para las entidades públicas (compliance público): estándares y políticas de cumplimiento



D.Leg. 1327 [2017]: Denuncias de corrupción

D.S. 042-2018-PCM: Medidas para fortalecer la integridad

D.S. 138-2019-PCM: Declaración Jurada de Intereses

D.Leg. 1415 [2018]: Gestión de Intereses

RSIP 01-2019-PCM/SIP: Implementación de la función de Integridad



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Secretaría de
Integridad Pública

Rector de la política nacional e implementador de normas y herramientas de integridad

ALTO



Elaborar un mapa conceptual, describiendo la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción.

CONCLUSIONES

